ޖަމާލް އަޒީޒު އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒު

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޮޅުލައި ނުހިނގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިފާޢު ޖައްސާފައިވުން ނޫން ދަރިންނަށް އިޖުތިމާޢީ މަސްލަޙަތުގައި ނުރައްކާވާނެ ކަމަށް ނުފެންނަކަމާއި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިއާދަކޮށްފައިވާ ކަމާއިބެހޭ ހުކުމް ފޮނުވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފަގު އެވެ ހިޔާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކީ ބަޔާކަށް ބަދަލުކުރުމަށް، މިއީ ގ.ޝަފަގު ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޖުމާ އަޒީޒް އާއި ޝާފިޔާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝާފިޔާ އަޒީޒް އަދި ނަޖުމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށްވާ ބައިގަޔާއި އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަންތަނާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ އަހަރެ މާލެ ގ.ޝަފަގު ހަސަން އަޒީޒް އަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކޮންސަރާ އަޅާ މަރުވެ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދުވަހުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަޔާން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭއިރު، އެ ކުދިންނަށް ބޭއްވޭ މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭ ކުދިންނަށް ވާޖިބުވާއިރު، އެ ކުދިން ބަލަހައްޓާނެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުގެ މަސްލަހަތު ވާޖިބުވާއިރު، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެ ކުދިން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މައްސަލާގެ ދުވަ ބާޠިލުކުރައްވާފައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ ގ.ޝަވަދީ / މާލެ ޙަސަން ޢަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގެއްލުމެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަވަދީ ހިބައިން ދިނުމަށް ހުކުމްކުރި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ޝަރީޢަތުން ނުނިންމާތީއާއި، ދިރިއުޅުމަށް ބަސްގެރަ ގެއްލުމާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާތީ، އެ ތަފާތަކީ ޚިޔާރާތްތަކުގެ ނިންމާފައިވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ޤާނޫނުކުރުމުގެ ހަމަތައް ބާރުލެއްވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޢީ ބޭނުމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައިގަނެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެއްވާފައި އޮންނަ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދަށުން ބިމެއް ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔަކަށް ދޭ ކުދިންގެ ނުވާނޭ ކަމަށް ނިންމުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބައިގެ ލިބިދީފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ ބާރާއި ތަފާތުކަމެއް ދެކޭ ގޮތުގެ ކަނޑައަޅުއްވަން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ގޮތުން، ހިބަ ފަރާތްތަކުން ދެވުމާއި ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހަމަތަކާއި އެއްގޮތް ބޭއްވުމާއި ނަޒަރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ރައުޔު (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގެ ހިބައިން ދޫކުރާނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި މުޅިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ފަދައިން ގޯސް ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދަވާފައިވަނީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ލިބިގަތުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް، ހިބައަށް ފާހަގަކުރި ސަބަބު، ދަރިއެއްގެ، ވަރަށް، ބޭނުމުގެ ތަފާތު މަޢުލޫމާތު ދަރިއެއްގެ ދާއިރާގެ ހުށަހެޅި، އަދި އެ ދުނިޔެ އިޖުތިމާޢީ ކަމާއި ބެހޭ ސާބިތު ނުވާކަމަށް؛

3. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޝަރުޢީ ބާބުގެ ދައުރު ހިމެނޭ ނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހިއްސާވެވޭނެ ނަމަވެސް، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ތަޠުބީޤުކުރުމުގެ ނުވެވޭނެކަން؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބަހިއާބަހިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޭނގޭކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ޑިސެމްބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލީޒުކުރުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަދަލުކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެހައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ބިމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތައް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަކުރުވާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރަނީ ލިޔުމަކުން، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދޭން ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގައި ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއަކަށެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިމީހުން ނުވަތަ މައިމީހުން މިދާއިރާގެ ބޭރުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. މިދާއިރާގެ ބޭރުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިބަ ލިބިދެވުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިއަށް، ފިރިއަށް، ދަރިއަށް، މަންމައަށް، ބައްޕައަށް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމާ ނެތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގޯތިއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނެތުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ)) ހިބަ ޞައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ތިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަށް ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އިޖުރާއާތު ކުރެވޭނީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ދަރިންނަށް އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ތިބި ދަރިންނަމަ، އެފަދަ ދަރިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޖުރާއާތުކުރާ ދަރިންނަކަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އުސޫލުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވިޔަފާރިކަމައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޖުރާއާތުކުރަނީ ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގެން ނެތް ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

9. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އުނިއިތުރުގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިޖުރާއާތުކުރުމުގެ އިއްތިފާޤެއް، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޖުރާއާތުކުރުމުގެ ބަރާބަރު ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑުތަފާތުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްސަލަ ގޮތުގައި ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މިލްކުގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މިލްކުގެ ގޯތިއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުވިދާނެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނިންމާނެއެވެ.

11. ހިބަކޮށް ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށް ނުދިނުމަށް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަށް ހިއްސާވެވޭނެ ގޯތީގެ ގޮތުން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޖުރާއާތު ނަތީޖާއެއް ނެތް އަދި މުޤާބިލެއް ނެތް އިޖުރާއާތުކަމެވެ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނެތް ކަމެއްގެ މައްސަލަ އިޖުރާއާތެއް ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެނަސް ފަރާތްތަކަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަގައި އިޖުރާއާތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިން ދިނުމާމެދު އިޖުރާއާތުކުރާ މަރުޙަލާގައި ތިބިކަމަށް ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަން ފިޔަވައި، ހިބައިން ދޭ ފަރާތަކާއި އިޖުރާއާތުކުރުމުގެ ބަރާބަރު ދިނުމާއި ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅުމަށް އެހެނިހެން ތަންތަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލައިގެން ބެލެވޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީވެ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެއެވެ.